

1000902-85.2022.8.26.0382

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Protesto de CDA

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. (...)

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RUA RUI BARBOSA, Nº 100, Neves Paulista-SP - cep 15120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000902-85.2022.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000902-85.2022.8.26.0382

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Protesto de CDA

Requerente:

Lucas de Carvalho

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MILENA REPIZO RODRIGUES

Vistos.

LUCAS DE CARVALHO ajuizou "Ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer, indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência" contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi proprietário da motocicleta HONDA CB 300R, ano 2013, cor vermelha, Placa CDI9448, Chassi 9C2NC4910DR005953, RENAVAL 00535362447, a qual foi vendida em 07/12/2014 para Rodrigo Batalhão Egea, através de contrato particular de compra e venda, em razão do veículo ser financiado e o financiamento continuar em seu nome. Posteriormente, o comprador foi preso e o motociclo apreendido. Afirma que por diversas vezes buscou recuperar a posse da motocicleta, para regularizar seu nome junto ao cadastro de inadimplentes e pagar as parcelas em aberto do financiamento, para tanto, obteve em 23.05.2016, no processo criminal nº 0004012-90.2014.8.26.0576 que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, relacionado à apreensão do bem, ofício autorizando a entrega dele, sem contudo conseguir tomar sua posse. Em 18.06.2019, após notificação do delegado de polícia do 4º Distrito Policial para cumprimento da ordem judicial, também não obteve êxito.

Aduz que, como estava com seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de débitos de IPVA e do atraso do financiamento, decidiu quitar o financiamento do motociclo e todos os impostos que até então havia recebido cobrança. Ainda, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a requerida, pedindo a condenação dela a proceder à entrega do veículo ou a indenização por perdas e danos no valor de mercado do

motociclo. A referida ação recebeu o nº 1000136-03.2020.8.26.0382 e tramitou na Vara Única deste Juízo, e foi julgada procedente, tendo sido a requerida condenada ao pagamento do valor de mercado do motociclo.

No decorrer do referido processo, tomou conhecimento que a motocicleta foi furtado após ter sido apreendida em 03/02/2014, fato registrado no B.O. 1707/2014, quando estava sob custódia da requerida. Contudo, esta deixou de providenciar a 'baixa' dos débitos de IPVA, o que seria sua obrigação, resultando na inscrição de seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público e no Serasa. Declara que solicitou a contestação do lançamento junto ao Posto Fiscal de São José do Rio Preto, em 12.08.2021, mas até o momento não houve resposta. Requereu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida providencie a baixa de débitos referente a impostos, taxas ou multas existentes em seu nome, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de restrições de crédito, que tenham como fato gerador a propriedade do referido motociclo. No mérito, além da confirmação da tutela de urgência, requer que seja declarada a inexigibilidade dos débitos tributários existentes em seu nome, que tenham como fato gerador a propriedade do referido motociclo a partir da apreensão do bem, com a declaração de nulidade das respectivas Certidões de Dívida Ativa. Por fim, pleiteia a condenação da requerida em danos morais no montante de 10 (dez) salários mínimos, diante do sofrimento e abalo emocional que vem suportando. Juntou documentos às fls. 11/92 e 97. A tutela de urgência foi deferida em fls. 98/103.

Apresentada contestação pela requerida em fls.119/138, aduzindo, preliminarmente, falta de interesse de agir, por ausência de comunicação e busca de solução administrativa, e por não haver taxa de licenciamento lançada; ainda, alega ilegitimidade passiva em relação ao DPVAT, devendo o pedido ser dirigido à seguradora responsável por operá-lo. No mérito, afirma que o autor não cumpriu o ônus probatório, reclama a falta de comunicação da perda da posse decorrente da apreensão do bem e do furto posterior, ao considerar ser ônus do autor como contribuinte, também aduz legitimidade no protesto da CDA, por inexistir impedimento para o protesto do título e, por fim, afirma inexistir dano moral a ser indenizado, requerendo a improcedência da ação, e, subsidiariamente, que o dano moral seja fixado no valor de R\$1.000,00 (fls.119/138).

Passo a decidir.

A demanda merece ser julgada, sendo desnecessária a produção de outras provas, a teor do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Primeiro, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da FESP. A matéria é regulada pelo art.37, § 6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A responsabilidade aqui deriva de ato comissivo ilícito praticado pelo Estado e, portanto, cuida-se de responsabilidade objetiva, com aplicação ampla da teoria do risco administrativo.

Ademais, a FESP é parte legítima para ocupar o polo passivo no que tange à responsabilidade pela cobrança do DPVAT, visto já ter sido amplamente reconhecida pela Jurisprudência de nossos Tribunais ser dela a obrigação pela cobrança da taxa, podendo figurar no polo passivo da ação respectiva. Nesse sentido:

"Apelação. Ação declaratória. Autor vítima de estelionato.Financiamento de veículo em seu nome. Recebimento de débitos fiscais e multas referentes a bem que nunca foi de sua propriedade ou posse.Legitimidade passiva da Fazenda Pública de São Paulo no

que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública de São Paulo em relação às multas lavradas por órgão municipal de trânsito. Ônus sucumbenciais devidos pela parte vencida. Honorários advocatícios fixados em R\$ 1.500,00. Recurso de apelação parcialmente provido (TJSP 10ª C. Dir. Pública Ap 4016444-38.2013.8.26.0114 Rel. Marcelo Semer j. 10.08.2015)."

No mérito, a ação é procedente.

Controverte-se a ação acerca da legalidade da cobrança da obrigação tributária, relativa aos lançamentos tributários e consequentes protestos e cadin, atinentes ao veículo descrito na inicial, concernente aos exercícios nos quais o autor se viu privado da posse do referido bem, após a apreensão do veículo, ocorrida em 03/02/2014, seguida do furto do bem quando custodiado pelo ente público. Também resta controvertida a existência de dano moral decorrente dos fatos narrados a ser indenizado e eventual valor a ser arbitrado.

De saída, forçoso pontuar que o IPVA encontra-se previsto no art.155, III da Constituição Federal, o qual estabelece ser tributo de natureza real, que incide sobre a propriedade do veículo automotor em 1º de janeiro de cada ano.

Não bastasse, a Constituição Federal, estabeleceu que é da competência dos Estados disciplinar acerca do imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi instituído pelo Estado de São Paulo através da Lei Estadual nº 6.606/89, posteriormente revogada pela Lei Estadual nº 13.296/08, dispondo, ambos os diplomas, que o contribuinte da exação é o proprietário do veículo (Lei Estadual nº 6.606/89, art. 3º, e Lei Estadual nº 13.296/08, art. 5º)

Com efeito, nos termos dos arts. 2º e 3º, I, da Lei 13.296/08, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor e se concretiza em 1º de janeiro de cada exercício.

Desse modo, o fato gerador do tributo em análise é a propriedade do veículo automotor de qualquer espécie no 1º dia de janeiro de cada ano; e o sujeito passivo da obrigação tributária principal é o detentor do domínio do veículo sobre o qual incidirá o imposto.

Porém, a apreensão policial descaracteriza a posse e domínio do bem, pois inviabiliza a circulação do veículo e o indisponibiliza para o fim próprio a que se destina. Isso, claro, sem considerar o posterior furto, cuja definição é a retirada da propriedade alheia de forma irreversível.

Neste caso, a legislação estadual prevê cabível a dispensa do tributo assinalado, pois descaracterizado o fato gerador, inclusive para a cobrança do licenciamento veicular pelo Detran. Dispõe:

Art. 11. O Poder Público dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto. (...)

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Desfigurada a propriedade, não há se falar em fato gerador do imposto. E se não há fato gerador, descabida a cobrança do tributo.

Disciplina o Decreto n. 40.846/96:

Artigo 2º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior será efetuada pela Secretaria da Fazenda e dar-se-á na seguinte conformidade: (Redação dada ao artigo 2º pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 41.840, de 5-06-97; DOE 06-06-97; efeitos a partir de 06-06-97)

I- relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, automaticamente, quando da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro com baixa do chassi e da placa do veículo pela autoridade competente;

Logo, indevido o imposto e encargos sobre o bem no período.

Nesse sentido, precedentes do Tribunal de Justiça:

IPVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO -VEÍCULO QUE SOFREU PERDA TOTAL EM RAZÃO DE FURTO E POSTERIOR INCÊNDIO DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O IPVA tem a propriedade de veículo automotor como fato gerador, dispensando-se seu pagamento se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso não provido. (Apelação n.0018250-09.2012.8.26.0278, Relator Desembargador Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 05/04/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada. IPVA. Veículo apreendido por adulteração do chassi. Ação com intuito de anulação de lançamentos de IPVA, DPVAT, estadia em pátio e repetição de indébito referente ao pagamento do tributo do exercício de 2014. Inteligência do art. 14, par.2º da Lei n.º 13.296/08. Descaracterização do domínio e da posse. Presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Decisão de indeferimento da antecipação da tutela reformada. Recurso provido. (Agravado de Instrumento nº 2020341-23.2017.8.26.0000, Rel. Des.LUIS GANZERLA, publicado em 17.3.17).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Protesto de CDA referente a débito de IPVA. Requerimento de tutela provisória para que haja suspensão da exigibilidade dos créditos de IPVA, DPVAT, taxas de licenciamento e demais tributos, incidentes sobre veículo apreendido pela autoridade policial. Comprovação, em sede de cognição sumária, de lançamentos efetuados após a perda da posse e domínio do veículo. Inteligência do art. 11 da Lei Estadual nº 6.06/89 (vigente à época dos fatos) e do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/2008. Presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, do CPC/2015). Observação quanto a protesto de IPVA referente a veículo estranho à lide. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (Agravado de Instrumento nº 2039582-80.2017.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, publicado em 5.5.17).

Além de incontroverso, restou provado nos autos que o veículo foi apreendido administrativamente em 03/02/2014, verificando-se a privação de posse e propriedade do veículo do autor indicado na inicial (desde o ano de 2014).

Foram colacionados cópia do ofício expedido no processo de n. 0004012-90.2014.8.26.0576 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, em 23.05.2015, determinando a entrega ao autor da motocicleta (fl.33), Boletim de Ocorrência de n. 667/2020 declarando que a Autoridade Policial recebeu a notícia de furto da motocicleta do pátio, e que estava apreendida desde 03.02.2014 (fls.38/39); Cópia da "Ação de Indenização por Danos Materiais" de n. 1000136-03.2020.8.26.0382 que tramitou neste Juízo, em que a Fazenda do Estado de São Paulo foi condenada a pagar ao autor danos materiais referente ao seu veículo motociclo

Honda CB 300R, ano 2013, cor vermelha, placas CDI 9448, em razão do veículo haver desaparecido do pátio onde estava apreendido (fls.23/75). Todos a corroborar que o autor não detinha a posse e propriedade do bem desde 03/02/2014, tornando ilícito qualquer lançamento tributário em seu nome, relativo à motocicleta desde então.

O requerente demonstrou que a ré efetuou conta ele cobranças, protesto, negativação em órgãos de proteção ao crédito e inscrição na dívida ativa por débito relativo à motocicleta, em tempo posterior a 03/02/2014. Para tanto, apresentou a intimação promovida pelo Tabelionato de Protestos de Mirassol, expedida em 29.07.2021, para pagamento do IPVA do ano de 2018, no valor de R\$ 291,70, sob pena de protesto (fl.87); colacionou consulta do seu CPF em cadastro de inadimplente, indicando a existência de Protesto no 1º Cartório de Mirassol, no valor de R\$ 291,70, tendo como credor o Estado (fls.89/90); consulta do seu CPF no Cadin, onde constam duas pendências realizadas pela Procuradoria Geral do Estado (fl.90).

Portanto, diante destes documentos, comprovou o autor que não exerceu a posse nem a propriedade do veículo a partir de 03.02.2014, quando o bem foi apreendido com terceiro, seguindo a notícia de que o veículo foi furtado do pátio onde estava depositado, fato noticiado através do Boletim de Ocorrência de fls. 38/39, lavrado em 09.03.2020. Comprovou também que a requerida efetuou cobranças do imposto IPVA do motociclo, dos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019, conforme fls. 13, ocasião em que o autor efetuou alguns pagamentos, mais especificamente dos anos de 2015, 2016 e 2017 (fls. 20/22).

Sendo assim, a requerida, no caso concreto, não pode exigir o cumprimento do artigo 134 da Lei 9.503/1997, pois o autor demonstrou a apreensão da motocicleta no dia 03.02.2014, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 38/39 e ofício de fls. 33 expedido no processo criminal de n. 0004012-90.2014.8.26.0576 da 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, onde foi determinada a liberação do veículo, que não se concretizou em razão do furto do veículo no pátio.

Da mesma forma, não assiste razão à ré ao afirmar que o requerido não tenha lhe comunicado o ocorrido, tampouco que não tenha buscado a solução administrativa. Pelo contrário, o autor tentou resolver a questão administrativamente, contestando os débitos de impostos, taxas ou multas do veículo desde o ano de 2014, conforme documentos de fls. 77/86, sem obter êxito até o momento.

Neste contexto, com a perda da posse e domínio da coisa devido a sua apreensão e, posteriormente com seu furto, quando apreendido no pátio, deixou de existir o fato gerador do IPVA, sendo descabido, portanto, o lançamento fiscal nos exercícios subsequentes.

Ainda, o dano moral deve ser reconhecido, posto demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo Estado, ao não observar o seu dever de cuidado e erroneamente inserir o CPF do autor em CDA, efetuar protesto e negativação gerou abalo moral. Pontua-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, eis que mesmo após pronunciamento judicial reconhecendo que houve a perda da posse e propriedade da motocicleta por culpa da ré, inclusive com determinação de pagamento de perdas e danos sofridos, a requerida realizou o lançamento tributário, seguido de indevido protesto, negativação e inscrição na dívida ativa. Ou seja, deu ensejo a uma constrição indevida, que gerou lesão à personalidade do autor.

Nesse sentido, por similaridade ao que vem sendo decidido pelo C.STJ: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008).

Não se perde de vista que o autor demonstrou as tentativas exaustivas e infrutíferas de resolver a questão de forma administrativa; isso após ter efetuado

o pagamento de lançamentos anteriores, com cobranças igualmente ilícitas, na vã esperança de encerrar a situação penosa vivenciada.

Na fixação do dano extrapatrimonial, o valor indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar que seja justa a reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, levando em conta a capacidade econômica do réu, e que o dano seja proporcional à ofensa. No caso em questão, considerando o tempo prolongado sem solução do problema, é caso de fixação dos danos morais em 10 (dez) salários mínimos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta por LUCAS DE CARVALHO em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e resolvo o mérito, nos termos do art.487, I do CPC, para:

A) DECLARAR inexistentes os débitos incidentes sobre o veículo motocicleta HONDA CB 300R, ano 2013, cor vermelha, Placa CDI9448, Chassi 9C2NC4910DR005953, RENAVAM 00535362447, relacionados ao IPVA, DPVAT e licenciamento, com lançamento a partir do ano de 2014;

B) CONDENAR a requerida a à obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sendo providenciada a devida baixa de todo e qualquer débito referente a impostos, taxas ou multas incidentes sobre o motociclo indicado acima, desde o ano de 2014, confirmando-se a tutela provisória de urgência deferida em fls. 98/103, sob pena de multa diária;

C) DECLARAR a inexigibilidade de qualquer débito em nome do autor que tenha como fato gerador para lançamento a propriedade do motociclo Honda CB 300R, ano 2013, cor vermelha, Placas CDI-9448, Chassi 9C2NC4910DR005953, RENAVAM 00535362447, sendo as Certidões da Dívida Ativa - CDA's respectivas declaradas nulas de pleno direito;

D) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, pelos fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, pelas razões expendidas nesta decisão. Os juros e a correção monetária deverão incidir nos termos do art 3º da EC.113/2021, a partir da data do arbitramento.

Sem sucumbência, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.

P.I.

Neves Paulista, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA